

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

2090/25/פ

הצעת חוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי (תיקון – סיוע ריאלי בשכר דירה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4א¹. 1. בחוק זכויות הדייר בדיוור הציבורי, התשנ"ח–1998¹, אחרי סעיף 4 יבוא :

"זכאות לסיוע 4א. מי שמוקנית לו זכות לדירה ציבורית לפי הכללים, בשכר דירה טרם וטרם עבר להתגורר בדירה ציבורית, זכאי לסיוע כניסה לדירה בתשלום שכר דירה, כפי שיקבע השר, באישור ציבורית ועדת הכלכלה של הכנסת."

דברי הסבר

זכאי לדיוור ציבורי אשר טרם הוקצתה לו דירה ציבורית, זכאי בהתאם לכללי משרד הבינוי והשיכון לסיוע בשכר דירה. הסיוע הוא בסכומים שאינם ריאליים ואינם מהווים תחליף ראוי להטבה הגלומה בדיוור הציבורי. מטרת הצעת החוק היא לתקן עיוות זה ולחייב את המדינה בסכום שיהווה סיוע משמעותי בתשלום שכר הדירה.

ההכרה כי אדם זכאי לדיוור ציבורי, פירושה הכרה בכך שאותו אדם זכאי לפתרון דיוור ריאלי מידי המדינה. ההמתנה ארוכת השנים לדיוור הציבורי מחד גיסא, והסיוע הלא ריאלי שניתן בתקופה זו מאידך גיסא, מביאים לריקון מתוכן של ההכרה באדם כזכאי לדיוור ציבורי.

מוצע לקבוע כי משהוכר אדם כ"זכאי" לדיוור ציבורי, הוא יקבל, בתקופת ההמתנה לדירה הציבורית, סיוע מהמדינה בתשלום שכר דירה. לפי המוצע, שר הבינוי והשיכון, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין זה בתקנות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2191/18 ; הוסרה מסדר היום ביום ה' באדר א' התשע"ה (9 בפברואר 2011)), על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/3804/18) ועל ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב (פ/3940/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב (פ/621/19), על ידי חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1118/19), ועל ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

(פ/2117/19), ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/476/22) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/658/22).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/620/19), על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/624/19), על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת אילן גילאון וקבוצת חברי הכנסת (פ/53/20 ; פ/50/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/477/22 ; פ/393/23 ; פ/365/24). הצעת החוק זהה לפ/365/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)